

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2231 -
2234/2532

บริษัทสหพนาสิทธิ จำกัด
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 65 ทวิ (6), มาตรา 65 ตรี (9), มาตรา , มาตรา 79 (1) (ข),
มาตรา 79 จัตวา

โจทก์ใช้ระบบเกณฑ์สิทธิในการลงบัญชี โจทก์ต้องใช้ระบบดังกล่าวโดยตลอด
การที่โจทก์สั่งซื้อสินค้าโจทก์ลงบัญชีโดยใช้ระบบเกณฑ์สิทธิแต่ในการขายสินค้า
โจทก์ใช้ระบบเงินสด ทำให้โจทก์มีรายจ่ายมากและรายรับน้อย การลงบัญชีย่อมไม่
ถูกต้องและจะถือราคาสินค้าเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้

รายจ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โจทก์มิได้ลงบัญชีรายจ่ายไว้เพราะไม่
สามารถหาหลักฐานมาแสดงได้ ปรากฏว่าเหตุที่โจทก์ไม่สามารถหาหลักฐานมาแสดง
ได้ เพราะใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันนั้นโจทก์ให้ผู้ขายน้ำมันส่งมอบไว้ยังหน่วยงานต่าง
ๆ ของโจทก์ และหน่วยงานดังกล่าวมิได้ส่งใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมายังโจทก์ ซึ่งเป็น
ความบกพร่องของพนักงานของโจทก์เอง โจทก์จึงนำรายจ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำมันเชื้อ
เพลิงมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้

ราคาไม้แปรรูปควรจะต้องสูงกว่าราคาไม้ท่อนเพราะต้องรวมค่าจ้างแปรรูปไม้
เข้าไว้ด้วย โจทก์ตีราคาไม้แปรรูปอันเป็นสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
เพียงลูกบาศก์เมตรละ 80 บาท และตีราคาไม้ท่อนลูกบาศก์เมตรละ 900 บาท ดัง

นั้นการที่เจ้าพนักงานประเมินตีราคาไม้แปรรูปลูกบาศก์เมตรละ 1,300 บาท โดยคิดจากราคาไม้ท่อนรวมกับค่าจ้างเลื่อยลูกบาศก์เมตรละ 400 บาท จึงชอบด้วยเหตุผล

โจทก์ประกอบการค้าเลื่อยไม้ขายและไม้หินขายตามสัญญาที่โจทก์ทำกับลูกค้า ระบุว่าโจทก์เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และต้องนำสินค้าคือไม้และหินไปส่งมอบแก่ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้าง ในสัญญาดังกล่าวไม่ได้แยกเรื่องการขนส่งไว้และไม่อาจแยกได้ว่า ราคาซื้อขายหรือราคาค่าจ้างรวมเอาค่าขนส่งไว้เท่าใด จึงเป็นลักษณะของสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้างทำของที่โจทก์จะต้องส่งของให้แก่คู่สัญญา โจทก์จึงต้องนำรายรับจากการขายหรือรับจ้างทำสินค้ามาคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้าจะแยกเสียภาษีการค้าเฉพาะราคาสินค้า โดยถือว่ารายได้จากการขนส่งโจทก์ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการค้านั้นมิได้

วัตถุพลอยได้จากการเลื่อยไม้จำพวกขี้เลื่อย ปีกไม้และเศษไม้โจทก์ขายไปบ้าง มีคนมาขอโจทก์ก็ให้ไปบ้าง พนักงานของโจทก์เก็บไปเป็นประโยชน์ส่วนตนบ้าง จึงมิใช่เป็นของไม่มีมูลค่าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 79(1) (ข) บัญญัติให้รายรับจากการค้าประเภทโรงเลื่อยให้หมายความรวมถึงมูลค่าของผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้ด้วย ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินประเมินรายรับของโจทก์จากวัตถุพลอยได้ดังกล่าวจึงชอบแล้ว

คดีทั้งที่สำนวนนี้โจทก์และจำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกัน โจทก์ฟ้องทั้งสี่สำนวนว่า โจทก์มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้า ทำการเลื่อยไม้ขาย ไม้หินขายและรับขนส่ง เจ้าพนักงานประเมินเขต ๕ ได้ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้าในปี พ.ศ.๒๕๒๑ ให้โจทก์ชำระเพิ่มเติม โดยให้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเป็นเงิน

๙,๘๗๓,๖๐๓.๕๔ บาท และภาษีการค้าเป็นเงิน ๘๖๘,๙๗๒.๒๒ บาท โจทก์ได้อุทธรณ์ การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการดังกล่าวมีคำวินิจฉัยให้ ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วย สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น โจทก์ตีราคา สินค้าคงเหลือตามราคาต้นทุน ซึ่งต่ำกว่าราคาท้องตลาดตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๕ ทวิ (๖) ถูกต้องแล้วเพราะเป็นไม่ชงท่อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่จะต้องนำมาแปรรูป เพื่อจำหน่ายอีกขั้นหนึ่ง จะถือเอาเป็นราคาท้องตลาดตามที่เจ้าพนักงานประเมินตี ราคาย่อมไม่ถูกต้อง ส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าจ้างแรงงานลูกจ้างของโจทก์ ที่โจทก์ทำ สมุดบัญชีรายการจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานลูกจ้างขาดหายไปนั้นเป็นรายจ่ายที่จ่าย ประจำตลอดมาทุกปี เจ้าพนักงานประเมินถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามและนำมาบวกกลับ เพื่อกำหนดกำไรสุทธิเป็นการไม่ชอบ สำหรับภาษีการค้าโจทก์มีสิทธิที่จะรับจ้างขนส่ง เป็นการประกอบการอีกส่วนหนึ่งโดยไม่ต้องเสียภาษีการค้า การที่โจทก์แยกใบเสร็จ รับเงินเป็นค่ารับจ้างขนส่งกับค่าขายไม้หรือขายหินตามประเภทของการประกอบการ แล้ว เจ้าพนักงานประเมินย่อมไม่มีสิทธินำรายรับประเภทรับจ้างขนส่งมารวมเป็น รายรับของการขายไม้หรือขายหิน เพื่อเรียกเก็บภาษีการค้าจากโจทก์ได้ ขอให้เพิก ถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ และงดเรียกเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ทั้งสี่สำนวนให้การว่า โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษี การค้าไว้ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลโจทก์ยื่นรายรับเพื่อเสีย ภาษีขาดไป โจทก์ใช้ระบบบัญชีแบบเกณฑ์สิทธิ แต่โจทก์ไม่ได้นำเอายอดขายเพื่อลง เป็นรายรับ ทั้งรายรับอื่นโจทก์ก็ได้ลงบัญชี ส่วนรายจ่าย โจทก์มีรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามประมวล รัษฎากร มาตรา ๖๕ ตริ (๙) (๑๘) การตีราคาไม้แปรรูปคงเหลือโจทก์ตีราคาต่ำ ทำให้ ต้นทุนการขายสูง แต่กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิต่ำ ไม่เป็นไปตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร เจ้าพนักงานประเมินจึงตีราคาขึ้นใหม่และปรับปรุงกำไรสุทธิ เสียใหม่ สำหรับภาษีการค้า โจทก์ยื่นรายรับเพื่อเสียภาษีการค้าขาดและต่ำไป เพราะ

โจทก์แยกราคาไม้และราคาหินส่วนหนึ่งและค่าขนส่งอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้ว การขายประเภทนี้โจทก์จะเป็นผู้มอบสินค้ายังสถานที่ของผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม โจทก์มิได้ประกอบกิจการขนส่ง โจทก์ประกอบการค้ารับจ้างทำไม้ โจทก์ต้องคำนวณมูลค่าของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบได้ในวันที่ทำการรับจ้างเลื่อยไม้เสร็จ ตามมาตรา ๗๙ (๑) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบได้นั้น มีชื่อของโจทก์ เจ้าพนักงานประเมินจึงได้คำนวณปรับปรุงภาษีการค้าของโจทก์เสียใหม่ให้ถูกต้อง โจทก์ไม่มีสิทธิของเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์ใช้ระบบเกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายรับ แต่ในการลงบัญชีเมื่อโจทก์ยังไม่ได้รายรับมาจริง โจทก์จึงจำเป็นต้องใช้ระบบเงินสดนั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์ใช้ระบบเกณฑ์สิทธิในการทำบัญชี โจทก์จำเป็นต้องใช้ระบบดังกล่าวโดยตลอด หากในการสั่งซื้อสินค้า โจทก์ลงบัญชีโดยใช้ระบบเกณฑ์สิทธิ แต่ในการขายสินค้าโจทก์กลับใช้ระบบเงินสด เช่นนี้ ย่อมเห็นได้ว่าเป็นการไม่ถูกต้อง เนื่องจากจะทำให้มีรายจ่ายมาก แต่รายรับมีน้อย โจทก์จึงไม่มีเหตุผลที่จะปฏิบัติเช่นนั้นได้

โจทก์อุทธรณ์ว่า รายจ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่โจทก์มิได้ลงบัญชีรายจ่ายไว้ เนื่องจากขณะที่เจ้าพนักงานประเมิน และในชั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โจทก์ยังไม่สามารถหาหลักฐานมาแสดงได้ แต่โจทก์ได้ส่งหลักฐานเป็นพยานต่อศาลแล้ว จึงขอที่จะได้รับการหักให้เป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเพราะโจทก์ได้ใช้จ่ายไปจริงข้อนี้นายพรชัยพยานโจทก์เบิกความว่า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่หลักฐานเอกสารขาดหายไปเพราะเหตุการณ์ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโจทก์ต้องนำเงินไปจ่ายที่บริษัทขาย

น้ำมันก่อน แล้วระบุให้ส่งน้ำมันไปยังหน่วยงานต่าง ๆ บริษัทผู้ขายน้ำมันจะนำไป
เสร็จหรือใบรับเงินค่าน้ำมันตามจำนวนที่ส่งมอบไว้แก่หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งเข้าใจว่า
หน่วยงานดังกล่าวไม่ได้นำส่งหลักฐานที่ได้รับไว้มายังบริษัทโจทก์ หลักฐานดังกล่าว
จึงขาดหายไป เห็นว่ากรณีเช่นนี้แสดงว่าโจทก์มีหลักฐานการชำระเงินเพียงแต่ขาด
หายไปบ้าง ซึ่งก็เป็นเพราะความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของโจทก์เอง และโจทก์ก็ไม่สามารถหาหลักฐานใบรับเงินที่ขาดหายไปนั้นมาแสดงต่อศาลได้ ส่วนหนังสือของ
บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ผู้ขายน้ำมันให้โจทก์ปรากฏตามเอกสารหมาย
จ.๕ ซึ่งนายทรงศักดิ์ เหวธิระรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายขายส่วนภูมิภาคของบริษัทเชลล์
จำกัด มาเบิกความประกอบเป็นพยานโจทก์นั้น เป็นเพียงหลักฐานการซื้อน้ำมัน
ทั้งหมดของโจทก์ในปี ๒๕๓๑ มิใช่เฉพาะส่วนที่หลักฐานขาดหายไป และไม่สามารถ
แสดงให้เห็นได้ว่าน้ำมันเชื่อเพลิงจำนวนใดบ้างที่โจทก์มีหลักฐานอยู่แล้ว จำนวนใดที่
หลักฐานขาดหายไป ทั้งไม่สามารถจะแยกให้เห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื่อ
เพลิงที่หลักฐานขาดหายไปเป็นจำนวนเท่าใด อันจำนำมาคิดหักเป็นค่าใช้จ่ายในการ
คำนวณภาษี จะคิดหักเป็นค่าใช้จ่ายตามเอกสารหมาย จ.๕ ทั้งหมดดังที่โจทก์อุทธรณ์
หาได้ไม่

โจทก์อุทธรณ์เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของโจทก์ว่า พนักงานของโจทก์บกพร่อง
คิดคำนวณปริมาตรไม้เป็นลูกบาศก์ฟุต แต่ลงรายการเป็นลูกบาศก์เมตร โจทก์เพ่ง
ทราบความบกพร่องดังกล่าว จึงได้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า โจทก์น่าจะจะได้ตรวจสอบ
รายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องก่อนที่จะได้ส่งหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมิน และในการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อีกชั้นหนึ่งด้วย หากมีการผิดพลาดดังที่
โจทก์อ้าง ก็น่าจะตรวจพบเห็นได้โดยง่าย และชี้แจงหรือโต้แย้งต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินหรือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ แต่ไม่ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้น ตรง
กันข้ามในคำอุทธรณ์ของโจทก์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามเอกสารหมาย
ล.๒๓ โจทก์โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสินค้าคงเหลือเป็นสินค้าเก่าค้างมานาน เป็น

สินค้าที่เสื่อมคุณภาพและขายไม่ออก จึงคำนวณตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งหมายความว่าราคาที่โจทก์คำนวณไว้ต่ำนั้น เป็นเพราะสินค้าเสื่อมคุณภาพเพราะขายไม่ออก และโจทก์ยืนยันว่าคำนวณราคาตามสภาพความเป็นจริง ในรายการไม้ท่อน โจทก์ก็ระบุปริมาณ ไม้เป็นลูกบาศก์เมตร เช่นกัน โดยโจทก์มิได้โต้แย้งว่าผิดพลาดอย่างใด ดังนั้น จึงฟังไม่ได้ว่าหน่วยปริมาตรของไม้ที่ระบุไว้ในบัญชีนั้นผิดพลาดดังที่โจทก์อ้าง ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๖ แผ่นที่ ๖ ว่า โจทก์ตีราคาไม้แปรรูปไม้ลูกบาศก์เมตรละ ๘๐ บาท ไม้ท่อนลูกบาศก์เมตรละ ๙๐๐ บาท ซึ่งราคาไม้แปรรูปควรจะต่งสูงกว่าราคาไม้ท่อน เพราะต้องรวมราคาค่าจ้างแปรรูปไม้เข้าไว้ด้วย ที่เจ้าพนักงานประเมินตีราคาไม้แปรรูปลูกบาศก์เมตรละ ๑,๓๐๐ บาท โดยคิดจากราคาไม้ท่อนลูกบาศก์เมตรละ ๙๐๐ บาท รวมกับค่าจ้างเลื่อยลูกบาศก์เมตรละ ๔๐๐ บาท จึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว

โจทก์อุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องภาษีการค้ากรณีแรกว่า โจทก์ประกอบการขนส่งควบคู่กันไปกับการขายสินค้า โจทก์คิดแยกราคาสินค้าและราคาขนส่งต่างหากจากกัน ในส่วนรายได้จากการขนส่งนั้น โจทก์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการค้า โจทก์มีตัวอย่างสัญญาเอกสารหมาย จ.๒, จ.๓, จ.๗, จ.๘ และ จ.๙ เป็นพยานหลักฐาน แต่ปรากฏว่าสัญญาดังกล่าวล้วนระบุว่าโจทก์เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยโจทก์จะต้องนำสินค้าคือไม้และหินไปส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาทั้งสิ้น ซึ่งย่อมเป็นลักษณะของสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้างทำของแล้วแต่กรณี ไม่ปรากฏว่ามีการแยกเรื่องการค้าขนส่งไว้ ทั้งไม่อาจแยกได้ว่าราคาซื้อขายหรือราคาค่าจ้างที่ระบุไว้นั้น รวมเอาราคาค่าขนส่งไว้เป็นจำนวนเท่าใด จึงเป็นลักษณะของการขายของหรือรับจ้างทำของแล้วแต่กรณี โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องส่งของให้แก่คู่สัญญาด้วยเท่านั้น หาได้แยกเรื่องการค้าขนส่งไว้ต่างหากดังที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ ดังนั้น โจทก์จึงต้องนำรายรับจากการขายหรือรับจ้างทำสินค้าดังกล่าวมาคำนวณเสียภาษีการค้าตามกฎหมาย ส่วนอีกกรณีหนึ่ง เกี่ยวกับวัตถุพลอยได้จากการเลื่อยไม้ จำพวก

ชี้อยู่ ปีกไม้ และเศษไม้ โจทก์อุทธรณ์ว่าเป็นของไม่มีราคา จะถือเป็นรายได้ของ
โจทก์ที่จะนำไปคำนวณเป็นรายรับในการเสียภาษีไม่ได้ นั้น นายชิต ถนอมแบ่ง พยาน
โจทก์เบิกความว่า ไม้พินซึ่งเป็นเศษไม้และปลายไม้ โจทก์ได้ขายไปบ้างแต่ไม่มาก
จะมีการลงบัญชีหรือไม่ พยานไม่ทราบ ทั้งโจทก์อุทธรณ์ว่าเมื่อมีคนมาขอโจทก์ก็ให้
และพนักงานของโจทก์เก็บไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวเหล่านี้แสดงว่าวัตถุประสงค์ได้ตั้ง
กล่าวมิใช่เป็นของไม่มีมูลค่าเสียทีเดียว จึงเห็นว่า กรณีต้องด้วยประมวลรัษฎากร
มาตรา ๗๙ (๑) (ข) ซึ่งมีใจความเกี่ยวกับการคำนวณราคาโรงเลื่อยว่า รายรับจากการ
คำนวณนี้ให้หมายความรวมถึงมูลค่าของผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้น ใน
การคิดภาษีการคำนวณจึงต้องคำนวณรายรับรวมถึงมูลค่าของวัตถุประสงค์ได้ดังกล่าวด้วย
เห็นว่า เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินรายรับของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตร-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสุประดิษฐ์ หุตะสิงห์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ